

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/627/25

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – חלף היטל השבחה), התשפ"ג–2022

1. תיקון התוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בתוספת השלישית – השלישית

(1) בסעיף 21, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), החל בשנת הכספים 2022 מחצית מהסכומים שעל רשות מקרקעי ישראל להעביר מכוח ההסכם האמור באותו סעיף קטן יועברו לקרן כאמור בסעיף 22."

(2) אחרי סעיף 21 יבוא:

"קרן לחיזוק 22. (א) מוקמת בזה קרן לחיזוק יישובי הפריפריה בתחום פעולה נפרד בתקציב השנתי של רשות מקרקעי ישראל (להלן – הקרן); לעניין זה, "תחום פעולה" ו"תקציב שנתי" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985².

(ב) מטרת הקרן תהיה ריכוז אמצעים כספיים וחלוקתם מדי שנה לרשויות המקומיות לשימוש ליעודים המפורטים בסעיף 13 לתוספת זו, לשם סיוע בצמצום פערי ההכנסות הקיימים בין רשויות מקומיות במרכז הארץ לבין רשויות מקומיות בפריפריה ורשויות מקומיות המקבלות מענקי איזון.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

(ג) מנהל רשות מקרקעי ישראל וחשב הרשות יהיו אחראים לניהול השוטף של הקרן, ובכלל זה למעקב ולבקרה אחר פעילות הקרן, וביצוע תפקידיה.

(ד) כל הכספים שיצטברו בקרן בשנה מסוימת יוצאו, ככל הניתן, באותה שנה; נותר סכום עודף בקרן בשנה מסוימת, יותר השימוש בו בשנת הכספים שלאחריה באותו תחום פעולה בלבד.

(ה) כספי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד ויוצאו לפי הוראות שר הפנים על פי כללי חלוקה שיקבע שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, ובמועדים שיקבע.

(ו) שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר האוצר והשר הממונה על רשות מקרקעי ישראל, יתקין תקנות לביצוע הוראות סעיף זה, לרבות בעניינים אלה:

(1) המועדים להעברת הכספים לקרן על ידי רשות מקרקעי ישראל;

(2) סדרי הפעלת הקרן ובכלל זה אופן ניהול החשבונות של הקרן וחובות דיווח שיחולו לגביה, לרבות החובה להגיש דוח כספי שנתי;

(3) מנגנוני פיקוח ובקרה על פעילות הקרן.

(ז) רשות מקרקעי ישראל תעמיד לרשות משרד הפנים והרשויות המקומיות מידע מלא ומפורט בדבר העסקאות והתקבולים שבשלהם הועברו על ידי כספים לקרן, הכל באופן ובמועדים שיקבע שר הפנים.

(ח) השר הממונה על רשות מקרקעי ישראל ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בסוף כל שנת תקציב על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.

דברי הסבר

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), קובע כיום, בסעיף 21 לתוספת השלישית, כי לגבי מקרקעי ישראל יחול, במקום היטל השבחה, ההסכם בדבר התשלומים מאת רשות מקרקעי ישראל (להלן – הרשות) לרשויות המקומיות. הכספים המשולמים כיום על ידי הרשות לפי ההסכם האמור, נגזרים משווי המקרקעין אשר הוקצה על ידי הרשות ברשויות המקומיות השונות ברחבי הארץ. בהתאם לכך, רשויות מקומיות הממוקמות במרכז הארץ, באזורים שבהם ערכי הקרקע גבוהים, נהנות מהכנסות גבוהות יותר המתקבלות מהרשות, זאת לעומת רשויות מקומיות בפריפריה. מטרת הצעת החוק לסייע בצמצום פערי ההכנסות בין רשויות אלה.

מוצע, כי מחצית מהכספים שעל הרשות לשלם לפי ההסכם, יועברו לקרן בתחום פעולה נפרד בתקציב רשות מקרקעי ישראל. הקרן תחלק את הכספים לרשויות המקומיות לפי כללי חלוקה שיקבע שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, לשם סיוע בפערים האמורים.

על מנת להגביר את שקיפות פעולות הרשות מוצע כי הרשות תעמיד מידע מלא ומפורט בדבר העסקאות והתקבולים שבשלהם עליה להעביר כספים לקרן, וכן כי השר הממונה על הרשות ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה, על פעולות הקרן.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי מו"ר אבי חבר הכנסת דוד אזולאי ז"ל (פ/18/1454), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי מו"ר חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/19/1189) ועל ידי חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1533) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה (פ/20/2381).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/24/461) ולפיכך הצעת חוק זו לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)